



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1067 del 08/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 del 07/07/2026

PROPOSTA N. 1942 del 07/07/2026

OGGETTO: Appalto per la gestione del servizio di accoglienza ed integrazione di carattere ordinario per titolari di protezione internazionale. Liquidazione acconto proroga 2026 -INRETE Cooperativa sociale- GIG B0772EC5EC—C.U.P. C89G22000810001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1274 del 12/12/2022 - R.S. n° nRS n 230 del 07/12/2022, rettificata con Determinazione dirigenziale RG n 1387 del 15/12/2023 RS n 184 del 12/12/2023, è stata indetta gara d'appalto per l'individuazione di un soggetto attuatore per la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione di carattere ordinario per titolari di protezione internazionale", mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Decreto legislativo n° 36/2023 e ss.mm.ii., con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 dello stesso D.Lgs, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata prenotata la somma necessaria alla copertura dei costi derivanti dall'affidamento dell'appalto stesso;
- con la stessa determina è stato precisato che l'espletamento della procedura di gara sarebbe stato demandato alla CUC della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- che con la Determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria RG n. 1401 del 22/04/2024, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo R.T.I. Associazione Comunità Progetto Sud- INRETE Cooperativa sociale;
- in data 30 aprile 2024 è stato costituito il raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) denominato "RTI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PROGETTO SUD ETS – IN RETE COOPERATIVASOCIALE", autenticato nella sottoscrizione dal notaio dott. Sebastiano Panzarella in data 30 aprile 2024, n.27038 di repertorio, n. 17407 della raccolta, registrato a Lamezia Terme il 02/05/2024 al n. 1639 serie 1T, nel quale si conveniva che le attività oggetto del servizio saranno ripartite secondo quanto previsto nella dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione dell'RTI: Associazione Progetto Sud ETS (capogruppo) per la quota del 53,50% (cinquantatre virgola cinquanta per cento) ed INRETE Cooperativa sociale per la quota del 46,50% quarantasei virgola cinquanta per cento);
- con verbale del 30 aprile 2024 prot. 36512 di pari data, vista la natura particolare del servizio, che non consente sospensione o interruzione trattandosi di accoglienza residenziale rivolta a soggetti particolarmente fragili è stato consegnato, sotto riserva di legge, il servizio di accoglienza ed integrazione di carattere ordinario per titolari di protezione internazionale a partire dal 01 maggio 2024 al 31 dicembre 2025;
- è stata acquisita agli atti tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti di cui sopra, giusto verbale del 29 aprile 2024 prot. 36110 di pari data;
- che con determinazione RS n. 187 del 28/06/2024 RG n. 952 del 09/07/2024 è stata impegnata la somma necessaria alla realizzazione del progetto;

- il 06/08/2024 è stato stipulato contratto d'appalto tra il Comune e il raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) denominato "RTI ASSOCIAZIONE COMUNITA' PROGETTO SUD ETS – IN RETE COOPERATIVASOCIALE";
- con determina RS. n. 410 del 30/12/2025 RG n. 2316 del 30/12/2025 è stata disposta la proroga del contratto di appalto Repertorio n. 6 del 06/08/2024, stipulato tra il Comune di Lamezia Terme e l'Associazione Comunità Progetto Sud in qualità di capofila del Rti, per il periodo di n.4 mesi dal 01/01/2026 al 30/04/2026;
- con determina RS. n. 106 del 23/04/2026 RG n. 611 del 24/04/2026 è stata disposta la proroga del contratto di appalto Repertorio n. 6 del 06/08/2024, stipulato tra il Comune di Lamezia Terme e l'Associazione Comunità Progetto Sud in qualità di capofila del Rti, per il periodo di n.1 mesi dal 01/05/2026 al 31/05/2026;

VISTA:



la nota prot. n. 48555 del 12/06/2024 con la quale IN RETE società Cooperativa sociale in qualità di mandante del RTI ha comunicato che per tutta la gestione del progetto avrebbe proceduto come da normativa vigente alla fatturazione separata dell'importo rendicontato.

ATTESO CHE:

- l'art 68 co. 8 del D.Lgs 36/2023 statuisce che "Il rapporto di mandato non determina di per se organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali";
- il principio di diritto n° 17 del 17.12.2018 dell'Agenzia dell'Entrate consente alle singole imprese associate del RTI di assolvere, nei confronti della stazione appaltante, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633, relativamente ai lavori di competenza da ciascuna impresa associata eseguiti;
- il soggetto Capofila del RTI provvede, per come stabilito nell'atto costitutivo all'art. 3 co. 3 lett. d, ad autorizzare i pagamenti diretti erogati dalla Stazione Appaltante in favore dei partner associati, dandone comunicazione agli stessi giusta nota del 20/06/2024 prot. 50382;

CONSIDERATO CHE risultano attivi il 20% dei posti del progetto giusta comunicazione del 01/06/2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 46033 del 03/06/2026;

- che INRETE Cooperativa sociale ha emesso fattura n 13.2026 del 26/06/2026, acquisita al protocollo dell'Ente con n°52653 del 26/6/2026, relativamente al primo acconto del finanziamento ministeriale spettante per il progetto Sai cat. Ordinari, proroga anno 2026;
- che nel mese di maggio 2026 è stata inviata dal Ministero dell'Interno la somma di € 238.876,4 incassata dal Comune sul capitolo in entrata 2035/3 del bilancio 2026
- che pertanto allo stato attuale è possibile liquidare all'ente gestore INRETE Cooperativa Sociale l'acconto spettante per il 2026 pari ad a € 25.032,58;

VISTI

- il verbale del 01/07/2026 di monitoraggio delle esecuzioni delle prestazioni contrattuali del Dec, D.ssa Lucia Molinaro, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 53535 di pari data;
- la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore ed in particolare la fattura 13.2026 del 26/06/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n° 52653 del 26/06/2026 di € 25.032,58 IVA inclusa, presentata da INRETE Cooperativa Sociale in qualità di mandante del RTI aggiudicatario del servizio";

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO E NECESSARIO liquidare all'avente diritto l'intera somma fatturata;

PRESO ATTO:

- che per mero errore materiale nella determinazione RS n. 187 del 28/06/2024 RG n. 952 del 09/07/2024 è stato indicato il CUP C89G22000820001 invece di C89G22000810001;
- che il CIG relativo al suddetto progetto è: B0772EC5EC;
- che il DURC risulta valido fino al 27/10/2026;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione effettuata;
la sua rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi di cui all'impegno;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità dei documenti e dei titoli prodotti;

PRESO ATTO

- che è stata effettuata richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 100 D.Lgs 159/2011 attraverso il sistema B.D.N.A. con prot. N°0037841_20260414 per l'Associazione Comunità Progetto Sud ETS e prot.n 0039066_20260417 per INRETE Cooperativa sociale;
- che il sistema B.D.N.A. ha dato risposta alla richiesta di informazione antimafia per l'Associazione Comunità Progetto Sud in data 26/04/2026;
- che il sistema B.D.N.A. ad oggi non ha dato risposta alla richiesta di informazione antimafia per IN RETE Cooperativa sociale;
- che l'art 92, co. 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. statuisce che le P.A. e gli Enti Pubblici "Decorso il termine di cui al comma 2 (30 giorni) ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente,...omissis...procedono anche in assenza dell'informazione antimafia; che è comunque decorso il termine statuito dalla normativa;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare, pari a € 25.032,58;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione degli importi per come esposti;

VISTI

- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 227 del 29/08/2025 avente ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTA l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del

presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

VERIFICATA l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

VERIFICATA ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

CONSIDERATO che alla dipendente D.ssa Gisella Ferraro è affidata la responsabilità del procedimento;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare** la somma di € 23.840,55 **ad INRETE Cooperativa Sociale** in qualità di mandante dell' "RTI, tramite accredito su C/C dedicato sull' IBAN indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata, allegata, a titolo di acconto del finanziamento Ministeriale spettante per il progetto SAI categoria Ordinari proroga anno 2026;
 - **di versare** all'erario la somma di € 1.192,03
 - **di prelevare** la suddetta somma, impegnata con determinazione RS n. 410 del 30/12/2025 RG n. 2316 del 30/12/205 dal capitolo 1917/3 - Piano dei conti n°sul piano dei conti n° 1.03.02.13.001 anno 2026;
 - **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - **di dare atto**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art, 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
- che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale
- di specificare che**
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Gisella Ferraro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;
Ritenendola meritevole di approvazione

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di liquidare** la somma di € 23.840,55 **ad INRETE Cooperativa Sociale** in qualità di mandante dell' "RTI, tramite accredito su C/C dedicato sull' IBAN indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari allegata, allegata, a titolo di acconto del finanziamento Ministeriale spettante per il progetto SAI categoria Ordinari proroga anno 2026;
- **di versare** all'erario la somma di € 1.192,03
- **di prelevare** la suddetta somma, impegnata con determinazione RS n. 410 del 30/12/2025 RG n. 2316 del 30/12/205 dal capitolo 1917/3 - Piano dei conti n°sul piano dei conti n° 1.03.02.13.001 -anno 2026;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto**
 - che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanzia pubblica;
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;
- **di specificare che**
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 - il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;
- **di disporre** ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1942 del 07/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. PETRONIO STEFANIA in data 07/07/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 190 del 07/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	4524	1	1-1236-1	COOP.SOC.INRETE a r.l.	25.032,58

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 08/07/2026.